



VISTO:

El Informe N°077-2025-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DUDU, de fecha 05 de febrero de 2025, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Informe N°000020-2025-MPCH/IMPTGC, de fecha 24 de febrero de 2025, del Instituto Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral, el Memorando N°000062-2025-MPCH/GPPM, de fecha 26 de febrero de 2025, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, el Memorando N°000131-2025-MPCH/IMPTGC, de fecha 17 de marzo de 2025, del Instituto Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral, el Informe Legal N°000302-2025-MPCH/GAJ, de fecha 04 de abril de 2025, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N°000027-2024-MPCH/IMPTGC, de fecha 11 de abril de 2025, del Instituto Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral, el Informe Legal N°000387-2025-MPCH/GAJ, de fecha 25 de abril de 2025, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Solicitud de reconsideración, de fecha 23 de mayo de 2025, suscrito por regidores, el Informe Legal N°000521-2025-MPCH/GAJ, de fecha 30 de mayo, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Acuerdo Municipal N° 000053-2025-MPCH/A, del Concejo Municipal de fecha 17 de junio de 2025, el Informe Legal N°000559-2025-MPCH/GAJ, de fecha 13 de junio de 2025, el Memorando N° 000284-2025-MPCH/IMPTGC, de fecha 02 de julio de 2025, del Instituto Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral, la Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 17 de junio de 2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo establece la Constitución Política del Perú en su artículo 194° modificada por Ley de Reforma Constitucional N° 28607, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, precisando la última norma indicada que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, actos administrativos, con sujeción al Ordenamiento Jurídico.

Que, como lo prevé el artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 la Alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local, el Alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa, asimismo, el artículo 20° de la mencionada Ley, se señala que son atribuciones del alcalde; dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas.

Que, el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que los Acuerdos son decisiones que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

Que, de la revisión del Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo Lambayeque 2022-2032 se identificó inconsistencias técnicas, las cuales fueron comunicadas mediante Oficio N° 109 /2023-MPCH/IMPTyGC sustentado por el Informe N° 007-2023-MPCH/IMPTyGC-GBGZ al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dejando pendiente el levantamiento de estas inconsistencias técnicas; sin embargo, al amparo del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible D.S N°012-2022-VIVIENDA y su artículo 41°, establece que si hubiera alguna modificación al contenido del Plan de Desarrollo Metropolitano puede realizarse al cumplir un año de aprobación. En base a lo anterior se inició la modificación parcial Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo Lambayeque 2022-2032, específicamente en el ámbito de Chiclayo. El objetivo de esta modificación es subsanar las inconsistencias técnicas previamente comunicadas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en aplicación del proceso de participación ciudadana efectivas.



Que mediante INFORME LEGAL N° 001-2025-IMPTGC-YPYA de fecha 18 de febrero del 2025 señala que: Se ha dado cumplimiento a todas las directrices y lineamientos establecidos en la *Ley 31313* y *Decreto Supremo N°012-2022-VIVIENDA*, y que en aplicación del artículo 41° inciso 41.11. que La propuesta de actualización parcial del Plan Desarrollo Metropolitano de Chiclayo 2022-2042 con el respectivo informe legal sea remitido al Concejo Municipal Provincial para su aprobación mediante Ordenanza Provincial, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

Que el Decreto Supremo N°012-2022-VIVIENDA de fecha 05-10-2022 en su artículo 3° la finalidad del presente reglamento es promover y establecer las condiciones para lograr el desarrollo urbano sostenible mediante el acondicionamiento territorial y la planificación urbana, impulsando una ocupación sostenible, eficiente, equitativa, segura y racional del suelo, permitiendo tener ciudades y centros poblados seguros, accesibles, justos, competitivos, sostenibles y diversos que, protejan el patrimonio natural, cultural y paisajístico.

Que se establece en el artículo 41° del Decreto Supremo N°012-2022-VIVIENDA 12 pautas para la actualización del Plan de Desarrollo Metropolitano - PDM, el mismo que ha sido cumplido en su totalidad ya que estos fueron criterios tomados por parte de nuestra entidad la misma que mediante Oficio N° 065-2024/IMPTYGC-MPCH en el mes de marzo del 2024, el Instituto Metropolitano comunica al Ministerio de Vivienda el inicio de la Actualización del Plan de Desarrollo Metropolitano, Chiclayo - Lambayeque 2022 – 2032 (P.D.M).

Que, mediante la Resolución de Alcaldía N°108-2024-MPCH/A de fecha 20 de febrero del 2024, se conforma el equipo técnico para la actualización parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo – Lambayeque 2022 – 2032 (P.D.M); en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N°012-2022-VIVIENDA.

Que, mediante el numeral 212.1 del artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

Que, asimismo, mediante Oficio D00170-2024-VIVIENDA/VMVU/DGPRVU-DUDU, del 31 de octubre 2024, el Ministerio de Vivienda comunica que ha tomado conocimiento del inicio del proceso de actualización parcial del PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO CHICLAYO LAMBAYEQUE 2022-2042, por el equipo técnico realizado de acuerdo a las evidentes consultas de la ciudadanía e instituciones privadas referente a la información técnica confusa del actual PDM, la Municipalidad Provincial mediante el Instituto Metropolitano lidera el proceso de la actualización del PDM.

Que el numeral 41.12 del Decreto Supremo N°012-2022-VIVIENDA, señala que la versión actualizada del PDM es parte integrante de la Ordenanza Provincial que lo aprueba y se remite al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para su inclusión en el Observatorio Urbano Nacional.

Que mediante Informe N°077-2025-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU-DUDU, remitido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de fecha 05 de febrero de 2025, se hace llegar el informe detallado sobre proceso de actualización parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo- Lambayeque 2022-2042.

Que mediante Informe N°000020-2025-MPCH/IMPTGC, de fecha 24 de febrero de 2025, el Instituto Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral, remite los informes técnicos y legales finales correspondientes a la Actualización Parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo - Lambayeque 2022-2042. (P.D.M).

Que mediante Memorando N°000062-2025-MPCH/GPPM, de fecha 26 de febrero de 2025, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, señala que se ha cumplido con todas las directrices y lineamientos establecidos en la Ley 31313 y el Decreto Supremo N°012-2022-VIVIENDA.

Que mediante Memorando N°000131-2025-MPCH/IMPTGC, de fecha 17 de marzo de 2025, el Instituto Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral, remite a la Gerencia de Asesoría Jurídica (G.A.J) la documentación solicitada sobre la aprobación de Actualización Parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo - Lambayeque 2022-2042.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Que mediante Informe Legal N°000302-2025-MPCH/GAJ, de fecha 04 de abril de 2025, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que No Procede legalmente aprobar una Actualización Parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo - Lambayeque sobre la base de un PDM con errores materiales.

Que mediante Informe N°000027-2024-MPCH/IMPTGC, de fecha 11 de abril de 2025, el Instituto Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral, remite a la Gerencia Municipal (G.M.) el informe de fundamentación para la Rectificación del Horizonte Temporal del Plan de Desarrollo Metropolitano a 2022-2042.

Que mediante Informe Legal N°000387-2025-MPCH/GAJ, de fecha 25 de abril de 2025, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que Procede legalmente la Actualización Parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo - Lambayeque 2022-2042.

Que mediante Dictamen N°070-2025-MPCH/CAJCI, de fecha 06 de mayo de 2025, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Control Institucional, recomienda Rectificar el error material contenido en el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N°033-2022-MPCH/A, de fecha 29 de diciembre del 2022, y la Actualización Parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo - Lambayeque 2022-2042, por Ordenanza Municipal.

Que mediante Dictamen N°078-2025-MPCH/GDU, de fecha 08 de mayo de 2025, de la Comisión de Desarrollo Urbano, recomienda Rectificar el error material contenido en el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N°033-2022-MPCH/A, de fecha 29 de diciembre del 2022, y la Actualización Parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo - Lambayeque 2022 -2042, por Ordenanza Municipal.

Que en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22 de mayo de 2025, se acordó No Aprobar la Actualización Parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo - Lambayeque 2022-2042.

Que con fecha 23 de mayo de 2025, a través del expediente número 2025-0027648, las Regidoras Giovana María Sabarburú Torres, Miriam Jackeline Huancas Guerrero y Rocío Idrogo Barboza, presentan reconsideración contra el Acuerdo Municipal adoptado en sesión extraordinaria del día 22 de mayo de 2025, que acordó NO aprobar la Actualización Parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo - Lambayeque 2022-2042.

Que mediante Informe Legal N°000521-2025-MPCH/GAJ, de fecha 30 de mayo de 2025, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina que RESULTA LEGALMENTE VIABLE LA PETICIÓN DE RECONSIDERACIÓN, presentada por las Regidoras Giovana María Sabarburú Torres, identificada con DNI N° 40518321, Miriam Jackeline Huancas Guerrero, identificada con DNI N° 47228793, Rocío Idrogo Barboza, identificada con DNI N°77379245, en el expediente N°2025-0027648, contra el Acuerdo adoptado en sesión extraordinaria del día 22 de mayo de 2025, que acordó NO aprobar la Actualización Parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo - Lambayeque 2022-2042.

Que mediante Dictamen N°096-2025-MPCH/CAJCI, de fecha 03 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Control Institucional, recomienda pase al Pleno del Concejo Municipal para su debate y de corresponder su aprobación, la PETICIÓN DE RECONSIDERACIÓN, de fecha 23 de Mayo de 2025, presentada por las citadas Regidoras, respecto del Acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 22 de mayo de 2025, que acordó NO aprobar la Actualización Parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo - Lambayeque 2022-2042; al haberse acreditado cumplir con el porcentaje legalmente requerido y haber sido solicitado dentro del plazo legal establecido.

Que en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 10 de junio de 2025, se acordó por mayoría, APROBAR la ADMISION de Reconsideración presentado por los señores regidores Giovana María Sabarburú Torres, Miriam Jackeline Huancas Guerrero, Rocío Idrogo Barboza, contra el Acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de Concejo Municipal, de fecha 22 de mayo de 2025, que acordó NO aprobar la Actualización Parcial del Plan de Desarrollo Metropolitano Chiclayo - Lambayeque 2022-2042; y su reprogramación para un nuevo pronunciamiento en un plazo que no excederá de siete días calendarios.

Que mediante Informe Legal N°000559-2025-MPCH/GAJ, de fecha 13 de junio de 2025, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, concluye que, al amparo de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, y el Artículo 73° del Reglamento Interno del Concejo, el procedimiento para admitir a debate la Reconsideración



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

de Acuerdos Municipales, debe ser aprobado por el Pleno del Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria, con votación de MAYORÍA SIMPLE. Así como, para adoptar el Acuerdo que resuelve la Reconsideración de Acuerdos Municipales debe ser también con votación de MAYORIA SIMPLE, quedando así agotada la vía administrativa.

Que, la Señora Alcaldesa Dra. JANET ISABEL CUBAS CARRANZA, luego del debate correspondiente, lleva a votación en Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha 17 de junio de 2025; y, por MAYORIA de los Señores Regidores presentes (**A FAVOR 08:** JORGE ATILA AREVALO CHILON, GIOVANA MARIA SABARBURÚ TORRES, ROCIO IDROGO BARBOZA, GILMER EDUARDO DIAZ CHANAME, MARIA YRIS BUSTAMANTE DIAZ, KATTIA YULIANA ARAUJO GONZALES, CARLOS ENRIQUE GONZALES GARCIA, MIRIAM JACKELINE HUANCAS GUERRERO. **EN CONTRA 07:** ROGERIO CUSTODIO CACHAY, RICARDO ANTONIO CASTILLO DIAZ, FERNANDO FERNANDEZ GIL, AMARILES DE LA CRUZ CASTRO HUERTA, ANDRES ORLANDO PUELL VARAS, GIANCARLO RICARDO CESARO RAFFO, MARIA MERCEDES QUISPE ALEJANDRÍA), el Concejo Municipal: APRUEBA la emisión de la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA ACTUALIZACIÓN PARCIAL DEL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2022-2042.

Estando a lo expuesto y con las facultades otorgadas por el artículo 40° y 41° de la ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal **APROBÓ** lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN PARCIAL DEL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2022-2042.

ARTÍCULO PRIMERO: CORREGIR el error material contenido en el Artículo 1° de la Ordenanza Municipal N° 033-2022-MPCH/A, de fecha 29 de diciembre del 2022, de conformidad a lo establecido en la parte considerativa de la presente Ordenanza Municipal, debiendo quedar redactado el indicado Artículo 1°, de la siguiente manera:

DICE:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2022-2032

Artículo 1°. - Aprobación del *PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2022-2032*

Aprobar el Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo - Lambayeque 2022-2032, el mismo que contiene: Tomo I diagnóstico, Tomo II propuesta programa de inversiones y gestión, anexos 1,2,3,4,5,6 y 7 (Análisis de la Demanda y Oferta Habitacional, Inventario de Patrimonio Histórico, Reglamento del Sistema Vial Primario, Reglamento de Zonificación, Fichas de Evaluación de Programas de la Cartera de Inversiones, Fichas de Proyectos Priorizados y Esquemas arquitectónicos de los proyectos Priorizados) en sus versiones en WORD, PDF, CAD y GIS. Se anexan los contenidos del tomo I, II anexos de reglamento de Zonificación.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

DEBE DECIR:

**ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO
CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2022-2042**

**Artículo 1.- Aprobación del PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO CHICLAYO - LAMBAYEQUE
2022-2042**

Aprobar el Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo – Lambayeque 2022-2042, el mismo que contiene: Tomo I diagnóstico, Tomo II propuesta programa de inversiones y gestión, anexos 1,2,3,4,5,6 y 7 (Análisis de la Demanda y Oferta Habitacional, Inventario de Patrimonio Histórico, Reglamento del Sistema Vial Primario, Reglamento de Zonificación, Fichas de Evaluación de Programas de la Cartera de Inversiones, Fichas de Proyectos Priorizados y Esquemas arquitectónicos de los proyectos Priorizados) en sus versiones en WORD, PDF, CAD y GIS. Se anexan los contenidos del tomo I, II anexos de reglamento de Zonificación.

ARTÍCULO SEGUNDO: RATIFICAR en todos los demás extremos el contenido de la Ordenanza Municipal N° 033-2022-MPCH/A, de fecha 29 de diciembre del 2022.

ARTICULO TERCERO: APROBAR LA ACTUALIZACIÓN PARCIAL DEL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2022-2042, el mismo que contiene:

- Plano de Zonificación de Uso de Suelos
- Reglamento de Zonificación
- Plano de Sistema Vial
- Reglamento del Sistema Vial
- Cuadro de Índice de Actividades Urbanas

ARTÍCULO CUARTO: ÓRGANO RESPONSABLE.

El Instituto Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral es el órgano ENCARGADO de la organización, formulación, monitoreo y evaluación periódica del PDM, de acuerdo con la normativa vigente.

El Instituto Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral - IMPTGC es el órgano encargado de proponer modificaciones y/o actualizaciones que se requieran efectuar al Plan de Desarrollo Metropolitano (P.D.M), de acuerdo con las normas pertinentes, previa comunicación a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para que se derive a la(s) unidad(es) orgánica(s) competente(s).

La Municipalidad Provincial de Chiclayo, a través del Instituto Metropolitano de Planificación Territorial y Gestión Catastral - IMPTGC, absuelve consultas de las municipalidades distritales y emite opinión vinculante respecto a la aplicación de lo establecido en la presente ordenanza.

ARTÍCULO QUINTO: OBSERVANCIA.

El PDM es un instrumento técnico, normativo y de gestión, de observancia obligatoria en el ámbito de la jurisdicción de Chiclayo - Lambayeque.

ARTICULO SEXTO: INDICAR, que la **ACTUALIZACIÓN PARCIAL DEL PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2022-2042**, se podrá visualizar en el siguiente enlace web: <https://drive.google.com/drive/folders/1Wh0wWNZsUYIOryjK6LCPaKUFviXzFEVc?usp=sharing>



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

ARTICULO PRIMERO: DISPONER que Gerencia de Secretaría General **NOTIFIQUE** a las áreas e instituciones que correspondan, copia del presente Ordenanza Municipal; y a la Sub Gerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas y a la Gerencia de Tecnología de la Información y Estadística la DIFUSIÓN y PUBLICACIÓN en el portal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, www.gob.pe/munichiclayo.

ARTICULO SEGUNDO: VIGENCIA. La presente Ordenanza y su Anexo entran en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Encargado de los avisos judiciales, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Documento firmado digitalmente
JANET ISABEL CUBAS CARRANZA
ALCALDESA
ALCALDIA

CC.: cc.: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIF. TERRITORIAL Y GEST. CATASTRAL
GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA
SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP.